República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente

SL2632-2025
Radicación n.° 76520310500120190020401
Acta 42

Bogotá, D. C. trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por **LUZ MARINA QUINTERO LÓPEZ** contra la sentencia proferida el 11 de julio de 2023 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso ordinario laboral promovido por la recurrente contra el **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**.

I. AUTO

Se reconoce personería para actuar en el presente proceso a la abogada Yamileth Parra Lagarejo, identificada con T.P. No. 173.899 emanada del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustituta de la recurrente, en atención al memorial inserto en el consecutivo 16 del Ecosistema Digital de Acciones Virtuales (ESAV).

II. ANTECEDENTES

Luz Marina Quintero López llamó a juicio al Departamento del Valle del Cauca para que se declare que desempeñó el cargo de *conserje* en la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca desde el 9 de marzo de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1999; la ineficacia de la terminación de dicho vínculo laboral; que era beneficiaria de los efectos retroactivos o «*ex tunc*» de la sentencia de 22 de mayo de 2014 de la Sección Segunda – Sub Sección A del Consejo de Estado, dentro del asunto identificado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11) - CE SS SA, 22 may. 2014, rad. 2005-01449-01 que declaró la nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 015 de 2000; que no hubo solución de continuidad en la prestación personal de sus servicios.

En consecuencia, se condene al demandado a reincorporarla al cargo de *conserje* u otro de igual o superior categoría; «*a título de indemnización*», el pago de los salarios, prestaciones legales y convencionales detalladas en su escrito inicial, aportes a seguridad social, todos desde el 1º. de enero de 2000 hasta que se produzca el pago efectivo y el reintegro; la indexación de las condenas; lo que se pruebe ultra y extra *petita*, las costas y las agencias en derecho.

En forma subsidiaria, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en el artículo 67 de la Convención Colectiva suscrita entre la demandada y el

sindicato de trabajadores del Departamento del Valle del Cauca, en forma retroactiva e indexada.

Como fundamento de sus pretensiones, informó que nació el 10 de agosto de 1962; que mediante Decreto n.° 0229 de 12 de febrero de 1993, el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca la nombró *conserje* en la Secretaría de Educación Distrito n.° 2, cargo del que tomó posesión a partir del 9 de marzo de 1993 y que ejerció hasta el 31 de diciembre de 1999, es decir, por 6 años, 9 meses y 23 días. Detalló igualmente los diversos actos administrativos en los que figura que el cargo que desempeñó fue clasificado en la categoría de trabajador oficial.

Expuso que el 17 de febrero de 1998 los representantes de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca y los miembros del Sindicato de Trabajadores de la misma entidad territorial, «*suscribieron la Convención Colectiva de Trabajo, cuya vigencia comprendía entre el día 01 de enero de 1998 hasta el día 31 de diciembre de 2000*», cuyos beneficios serían reconocidos a todos los trabajadores del departamento.

Puntualizó que mediante Decreto 1867 de 22 de diciembre de 1999 se estableció la nueva estructura administrativa y la planta global de cargos a nivel central del Departamento del Valle del Cauca y que, a través del Decreto 0015 de 21 de enero de 2000, se determinó la escala de salarios para los grados de remuneración de los cargos.

Planteó que el 24 de diciembre de 1999 la entidad territorial y el sindicato suscribieron un Acuerdo de Revisión Convencional, que en su cláusula primera adoptó jubilaciones vitalicias anticipadas especiales y, a los trabajadores no incluidos en dicha norma, se les dio la opción de acogerse a una tabla de retiro. Quienes desearan acogerse a esta última opción, debían manifestar su voluntad antes del 31 de diciembre de 1999 con la correspondiente carta de renuncia, que en su caso la presentó el 24 de diciembre de esa misma anualidad.

Mencionó que, a través del Decreto 0004 del 7 de enero de 2000, el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca aceptó las renuncias presentadas incluida la suya y que, posteriormente, se le reconocieron las cesantías definitivas y sus excedentes.

Destacó que, en sentencia del 22 de mayo de 2014, la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso radicado No. 760001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11) - CE SS SA, 22 may. 2014, rad. 2005-01449-01, declaró la nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000, especificó algunos de los fundamentos jurídicos de dicha decisión e informó que esta fue notificada por edicto el 13 de junio de 2014 y desfijado el 15 de junio de igual año.

Expresó que el 15 de junio de 2017 radicó petición tendiente a obtener el reconocimiento de los efectos *ex tunc* de la mencionada decisión judicial, el reintegro y acreencias

laborales derivadas de tal declaratoria «*en los términos para reclamar por los efectos de la prescripción trienal*», solicitud que fue respondida en forma negativa el 9 de agosto de 2017 a través del oficio n.° 0102-035-01-1092920.

En su oportunidad, el Departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones. Aceptó la totalidad de los hechos «*con sujeción a la documental obrante en el sumario*», excepto el relacionado con los efectos de la sentencia de nulidad emanada del Consejo de Estado en la situación de la demandante, al considerar que no es un hecho sino una valoración subjetiva que debe probarse.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción y la genérica o innominada.

En su defensa planteó que, como el departamento atravesaba una difícil situación financiera, fue necesario solicitar la revisión del Acuerdo Convencional suscrito entre las partes, lo que se consignó en una serie de cláusulas, siendo las dos principales las siguientes:

> [...] Clausula(sic) 1. ADOPTAR UNA TABLA DE PENSIONES DE JUBILACION(sic) VITALICIAS ANTICIPADAS ESPECIALES (ver revisión del acuerdo convencional).
>
> CLAUSULA(sic) 2. LOS TRABAJADORES ACTIVOS QUE NO QUEDEN INCLUIDOS EN LOS CASOS CONTEMPLADOS EN LA CLAUSULA(sic) 1 PODRAN(sic) ACO[G]ERSE A LA SIGUIENTE TABLA DE RETIRO (ver revisión del acuerdo convencional).

En ese contexto, para la demandada, la extrabajadora no acreditó los requisitos establecidos en la cláusula primera mencionada, teniendo en cuenta que, para la fecha, no contaba con el tiempo de servicios exigido por la ley, por lo que, en un acto voluntario y por su decisión unilateral, se acogió a la tabla de retiro de la cláusula 2 de la revisión del acuerdo extralegal al presentar su renuncia, que fue aceptada por el departamento con el respectivo reconocimiento de una indemnización.

Para el accionado, esa circunstancia particular constituyó una situación jurídica consolidada, que no guarda relación con los actos administrativos de carácter general declarados nulos por el Consejo de Estado en la sentencia cuyos efectos se persiguen acá. Agregó que la renuncia representó un acto unilateral y se configuró bajo el imperio de unas disposiciones que se hallaban vigentes en la revisión de la convención colectiva de trabajo acordada entre los representantes del Departamento del Valle del Cauca y los miembros de sindicato del departamento.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira, a través de sentencia de 23 de agosto de 2022, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y absolvió a la demandada de las pretensiones en su contra, al tiempo que impuso costas a la demandante.

IV. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo de 11 de julio de 2023, confirmó la de primer grado y se abstuvo de condenar en costas a la impugnante.

Estableció como problema jurídico definir si la terminación del vínculo que unió a las partes era o no ineficaz, en atención a la declaratoria de nulidad de los decretos en los que se fundamentó la reestructuración de la entidad demandada y, en caso de ser negativa la respuesta, determinar si había lugar a reconocer la pensión de jubilación pedida en forma subsidiaria.

Antes de proveer, resaltó que no era objeto de debate la vinculación, sus extremos temporales, la calidad de trabajadora oficial de la demandante, el cargo que desempeñó y que la terminación del vínculo obedeció a su renuncia; sobre ésta destacó que, la referencia a supuestos vicios en su consentimiento se realizó por fuera del momento procesal oportuno, dado que la recurrente no reformó la demanda, de modo que ese aspecto quedó por fuera del debate probatorio.

Seguidamente, se refirió a las sentencias «*de radicado 22649 de 2004; SL 33390 de 2008*»; SL18958-2017 y SL3502-2019, emanadas de esta corporación, para advertir que, conforme con aquellas, los efectos *ex tunc* de la declaratoria de nulidad de una norma se miran de cara al

futuro cuando existen situaciones jurídicas particulares consolidadas, es decir, cuando o bien no se ha mostrado inconformidad respecto de la situación particular o ya se ha resuelto, quedando en firme el correspondiente acto, por lo que esta sala «*atiende a la primacía de la seguridad jurídica, entendiendo que las decisiones tomadas en vigencia de las normas, se adoptaron en línea con su presunción de legalidad*».

Hizo referencia a las sentencias CSJ SL3625-2022 y SL521-2023, para advertir que, en los casos allí tratados sobre extrabajadores oficiales del Departamento del Valle del Cauca que pretendían beneficiarse de la sentencia del Consejo de Estado, se puntualizó que «*los efectos ex tunc de las sentencias que declaran la nulidad de actos administrativos de carácter general no pueden afectar derechos consolidados de los administrados*» y que, «e*stá consolidada una situación que, o bien fue objeto de reclamación y se falló efectivamente o bien no se alegó, de modo que expiraron los plazos para acudir a la jurisdicción ordinaria*».

En ese sendero, al descender al caso concreto, hizo alusión a la prueba documental allegada por la demandante, de acuerdo con la cual concluyó que aquella ostentó el cargo de *conserje* en la Secretaría de Educación, el cual fue suprimido por el Decreto 1891 del 30 de diciembre de 1999, en vigencia del Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999; sin embargo, adujo que la sentencia que anuló este último decreto fue proferida el 22 de mayo de 2014, cuando la

decisión adoptada el 30 de diciembre de 1999 estaba en firme, «*sin que hubiere sido atacada procesal ni administrativamente por la hoy demandante, o por lo menos de ello no hay mención ni prueba*».

Adicionalmente, destacó que como la forma de terminación fue su renuncia, por la cual recibió los beneficios convencionales prometidos, nada podía reprocharse al departamento, menos cuando la base jurídica mediante la cual se aceptó su dimisión y se reconoció la indemnización no fue el contenido de los decretos anulados, que, aunque fueron la causa para convenir el Acuerdo de Revisión Convencional mediante el cual se reconocieron las tablas de jubilación, «*dichos actos jurídicos son independientes y totalmente válidos jurídicamente*».

En consideración a lo anotado, insistió en que la desvinculación de la actora estaba consolidada para el momento en el que se profirió la providencia de la que pretende derivar efectos retroactivos, al radicar la demanda casi dos décadas después de aquella.

Indicó, en relación con la sentencia CSJ SL4782-2018 cuya aplicación solicitó la demandante, que si bien allí se abordó en forma relevante los efectos *ex tunc*, el caso allí estudiado tenía la particularidad de un conflicto colectivo vigente, que no es la situación aquí discutida, al tiempo que la decisión se tomó en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, argumento que no resulta aplicable al presente asunto; a lo que agregó, en referencia a la providencia CSJ SL9458-2015, que si bien trata de actos

administrativos y sus efectos, se hace en un contexto totalmente diferente al acá analizado.

Finalmente, en relación con la pretensión subsidiaria, adujo lo siguiente:

> Despachadas desfavorablemente las pretensiones principales, se pronuncia esta Sala en torno a la pretensión subsidiaria, denegándola igualmente, pues para el 30 de diciembre de 1999, no satisfizo los requisitos exigidos por la CCT para ser acreedora de una pensión de jubilación. Únicamente laboró para la pasiva, entre el 09 de marzo de 1993 y el 31 de diciembre de 1999, poco menos de siete (07) años, insuficientes para causar la prestación pensional convencional, ya que la misma tenía como tiempo mínimo de causación 10 años [...].

V. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que se case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, consistentes en la declaratoria de ineficacia de la terminación del vínculo laboral como *conserje*, que es beneficiaria de los efectos *ex tunc* de la sentencia de nulidad del 22 de mayo de 2014 del Consejo de Estado, que se disponga el reintegro en el cargo que desempeñaba con el respectivo pago de los salarios, prestaciones y demás acreencias consecuenciales a tales

declaratorias o, en subsidio, se le reconozca la pensión de jubilación convencional.

Para ello, propone dos cargos por la causal primera de casación, oportunamente replicados por la parte demandada y que serán analizados conjuntamente, pues a pesar de que se encaminan por vías distintas, giran en torno a la misma unidad temática, atacan similar elenco normativo, se dirigen a obtener igual finalidad y comparten varios argumentos.

VII. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia del tribunal,

> por violar en forma indirecta y en la modalidad de aplicación indebida [...] los artículos 13, 43, 467, 468, 469, 470, 471 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 53, 122 y 123 de la Constitución Política, en concordancia con el Decreto 1617 del 29 de septiembre de 1977, la Ordenanza No. 017 del 06 de diciembre de 1989 y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 66 y 67 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Departamento del Valle del Cauca y el Sindicato de Trabajadores del Departamento del Valle del Cauca.

Alega la errónea apreciación de la prueba documental aportada al proceso y detalla como errores de hecho del tribunal los siguientes:

> 1. No dar por demostrado estándolo, que la señora Luz Marina Quintero López es beneficiaria de los efectos ex tunc de la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección "A" de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11).
>
> 2. Dar por demostrado sin estarlo, que la desvinculación del cargo de Conserje clasificada como de una Trabajadora Oficial se consolidó con la supresión realizada en forma discrecional y

unilateral por parte del Gobernador del Departamento Valle del Cauca con efectos fiscales a partir del 01 de enero del año 2000.

3. No dar por demostrado estándolo, que la señora Luz Marina Quintero López se acogió a la tabla de jubilaciones vitalicias anticipadas especiales.

4. No dar por demostrado estándolo, que al demandarse la nulidad de los Decretos números 1867 del 22 de diciembre de 1999 y 0015 del 21 de enero de 2000 impidió que se consolidara la reforma administrativa mediante el (sic) cual se estableció la estructura administrativa y la planta global de cargos a nivel central del Departamento del Valle del Cauca, y desaparecieran todos los cargos de trabajadores oficiales.

5. No dar por demostrado estándolo, que los actos y actuaciones que se realizaron para desvincular del cargo de Conserje a la señora Luz Marina Quintero López, corren la misma suerte de la nulidad que se profirió en contra el Decreto No. 1867 del 22 de diciembre de 1999 (acto administrativo general y principal).

6. Dar por demostrado sin estarlo, que hubo solución de continuidad desde el día 01 de enero de 2000 hasta la fecha en que fue notificada y ejecutoriada la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección "A" de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11).

7. Dar por demostrado sin estarlo, que el fundamento por el cual se motivó la reforma administrativa y la eliminación de los cargos de trabajadores oficiales no tiene o no se mantienen en el tiempo con presunción de legalidad.

8. No dar por demostrado estándolo, que al declararse nulo el Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999 por falsa motivación y desviación de poder por parte de la Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la[s] situaciones administrativas para el retiro del servicio vuelven a su estado anterior.

9. No dar por demostrado estándolo, que el Departamento del Valle del Cauca no ha dado cumplimiento a la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda – Subsección "A" de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11), en los términos del el (sic) literal k del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

10. No dar por demostrado estándolo, que la señora Luz Marina Quintero López tiene derecho al reintegro en el cargo de Conserje con efectos retroactivos o ex tunc desde el día 01 de enero de 2000, u otro de igual o superior categoría.

11. Omitir para dar por no demostrado, estándolo, que la señora Luz Marina Quintero López tiene derecho a que se reconozca y pague a título de indemnización los salarios, prestaciones sociales (legales y convencionales) dejados de percibir desde el día 01 de enero de 2000.
12. No dar por demostrado estándolo, que el tiempo transcurrido desde el día 01 de enero de 2000 hasta la fecha en que quedó ejecutoriado (sic) y en firme la sentencia es sin solución de continuidad, para efectos del tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación en los términos del artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo.
13. No dar por demostrado estándolo, que el tiempo efectivamente laborado y el tiempo que se compute sin solución de continuidad, superan más de los 20 años de servicios para efectos de acceder a la pensión de jubilación conforme al artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo.
14. No dar por demostrado estándolo, que la señora Luz Marina Quintero López para el día 10 de agosto de 2022 cumplió los 60 años de edad para acceder a la pensión de jubilación convencional establecida en el artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Como pruebas indebidamente apreciadas relaciona:

1) Copia de la Ordenanza No. 017 del 06 de diciembre de 1989.
2) Copia del Decreto Extraordinario número 1617 del 29 de septiembre de 1977.
3)Copia de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Departamento del Valle del Cauca y el Sindicato de Trabajadores del Departamento del Valle del Cauca, con la respectiva nota o constancia de depósito del 24 de febrero de 1998.
4) Copia del Decreto No. 1867 del 22 de diciembre de 1999, por la cual se establece la estructura administrativa, la planta global de cargos del nivel central del Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones.
5) Copia del Acuerdo de Revisión Convencional del 24 de diciembre de 1999.
6) Copia de la Auditoria (sic) de la Reforma Administrativa del 24 de diciembre de 2000.
7) Copia del Decreto 1891 del 30 de diciembre de 1999, por medio del cual se suprimen unos cargos de la administración central.
8) Copia del Decreto 0004 del 07 de enero de 2000, por medio del cual aceptan unas renuncias presentadas por trabajadores oficiales.
9) Copia del Decreto No. 005 del 07 de enero de 2000, por medio del cual se realiza una delegación.
10) Copia de la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda –Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11).

11) Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de la señora Luz Marina Quintero López.
12) Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Luz Marina Quintero López.
13) Copia del Decreto número 0229 del 12 de febrero de 1993, por la (sic) cual se realiza el nombramiento de la señora Luz Marina Quintero López en el cargo de Conserje.
14) Copia del Decreto No.1891 del 30 de diciembre de 1999, por la cual se suprimen unos cargos de la Administración Central.
15) Derecho de petición en interés particular con el número consecutivo 44881 el día 15 de junio de 2017 en la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.
16) Oficio No. 0102-035-01-1092920 del 09 de agosto de 2017, expedido por el Subdirector de Gestión Humana del Departamento Administrativo de desarrollo Institucional de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca.

Para demostrar el cargo, aduce que el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca nombró a la actora sin solución de continuidad en la Secretaría de Educación de Palmira, en el cargo de *conserje*, clasificado como de un trabajador oficial, que se soporta en el Decreto Extraordinario 1617 de 29 de septiembre de 1977 - Estatuto de Empleados al Servicio del Departamento del Valle y en la ordenanza 017 de 1989, por la cual se adicionó el artículo 1°. del Decreto 0298 de 1989, aportados al expediente; en el Decreto 1059 de 30 de junio de 1982, en el que se adoptó la descripción general de funciones y los requisitos mínimos de ingreso para este tipo de trabajadores y, en los artículos 5°., 6°. y 7°. de la convención colectiva, en los que se les reconoció como tal, al margen de la forma de la vinculación, en armonía con la ordenanza 017 del 6 de diciembre de 1989, el Decreto Extraordinario Número 1617 de 1977 y el Decreto 0298 de 1989.

Todo ello para puntualizar que la accionante se

desempeñó en el cargo de conserje, dependiente de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, del 9 de marzo de 1993 al 31 de diciembre de 1999, esto es, por un periodo de 6 años, 9 meses y 23 días.

Que por medio del Decreto 1867 de 22 de diciembre de 1999, el gobernador del ente demandado estableció la nueva estructura administrativa y la planta global de cargos, con base en un estudio técnico que *simulaba* una grave crisis económica y financiera que implicaría la eliminación de los trabajadores oficiales y solo quedar con los empleados públicos, de modo que los trabajadores que decidieran acogerse a la tabla de retiro debían manifestar su voluntad antes del 31 de diciembre de 1999 con la correspondiente carta de renuncia, de lo contrario, aplicarían el retiro en forma discrecional o unilateral o, conforme con el literal c) de la cláusula 3ª del Acuerdo de Revisión, «[s]*i el departamento del Valle necesitare personal en cargos de motoristas, conserjes* […] *se vincularán con Contrato Sindical*», lo que, afirma, no ocurrió en la situación particular y concreta de la recurrente.

Manifiesta que la demandada indujo en error a los trabajadores incluida la accionante, lo que conllevó a brindar su consentimiento

> […]en el sentido que la reforma administrativa basada en un estudio técnico era en su momento válido o con presunción de legalidad por estar inmersa en un acto administrativo de carácter general, está probado que ella manifestó de manera inmediata su discrepancia y solicitó su reintegro que hasta la fecha no se ha

> pronunciado la entidad demandada, como tampoco en cuanto al cumplimiento de la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por [...] el Consejo de Estado».

De acuerdo con ello, afirma que no presentó su renuncia como un requisito formal para el pago de la respectiva indemnización,

> [...] pero conforme al principio de la realidad sobre las formas, está probado que el derecho no se consolidó porque presentó demanda contencioso administrativo (sic) en ejercicio de la acción de nulidad contra el acto administrativo general contenido en los Decretos 1867 del 22 de diciembre de 1999 y 0015 del 21 de enero de 2000.

Explica que, como a través de la sentencia del 22 de mayo de 2014 emitida por el Consejo de Estado se declaró la nulidad de los referidos decretos, fundamento principal para suprimirle el cargo a la demandante, se está ante *un choque de principios* como es el de cosa juzgada y seguridad jurídica *versus* el de equidad y justicia, debiendo tenerse en cuenta el de favorabilidad del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo,

> [...] porque el derecho no se consolidó en cuanto se refiere a la señora Luz Marina Quintero López, porque él (sic) acudió a la justicia ordinaria laboral para rebatir su renuncia, su protección al embarazo y la maternidad (sic), lo inoportuno de la reforma administrativa, así como su derecho pensional [...] proceso que fue de conocimiento por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

Reproduce algunos de los soportes jurídicos de la sentencia del Consejo de Estado pluricitada, para señalar que no había lugar a modificar la planta de personal, al paso que, de acuerdo con las fechas de notificación de esa decisión radicó, dentro del término de ley, la reclamación

administrativa como requisito de procedibilidad para demandar.

Seguidamente, destaca que se probó la inexistencia de una reforma administrativa y de los elementos en los que dicha reforma se fundamentó, tales como la crisis financiera e insolvencia del departamento que obligaba a ajustar la planta de personal.

Precisa que, de acuerdo con el artículo 2536 del Código Civil, el término de prescripción ordinaria es de diez (10) años, en concordancia con el literal *k)* del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que establece un plazo de cinco (5) años «*para buscar la ejecución de una sentencia o decisión judicial proferida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo*», de la que no estarían excluidos los temas laborales de trabajadores oficiales y afines.

Expone que los efectos de las sentencias de nulidad de actos administrativos generales tienen efectos *erga omnes*, es decir, para todos y hacia todos, por lo que cobijan a quienes fungieron o tuvieron la calidad de trabajador oficial en el Departamento del Valle del Cauca, lo que implica que la cosas o situaciones particulares y concretas vuelvan a su estado anterior por los mismos efectos *ex tunc* o retroactivos, siendo procedente que, ante el incumplimiento de la sentencia de nulidad, la demandada disponga su reintegro o restablecimiento del vínculo al cargo de *conserje* u otro de

igual o superior categoría, sin interrupción alguna.

Indica que de acuerdo con la sentencia CSJ SL4782-2018, la nulidad de los actos administrativos retrotrae las cosas al estado en que se encontraban; por ello, solicita la ineficacia de la terminación del vínculo, como quiera que, con el acuerdo de revisión convencional se indujo a error a los trabajadores oficiales, «*lo que después de 14 años fuera declarado nulo*». Para la censura, al declararse la nulidad del Decreto 1867 de 1999, se probó que fue con falsa motivación y desviación del poder que dichos decretos se introdujeron a los contratos de trabajo, en contravía de los artículos 13 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo.

Agrega que a partir de 1°. de enero de 2000 continuaron dichos cargos de trabajadores oficiales de manera tercerizada (contrato sindical, cooperativas de trabajo asociado y mediante contratos de prestación de servicios), por lo tanto,

> [...]mal puede considerarse que, si el trabajador oficial en su momento hubiere aceptado voluntariamente una situación ineficaz a través del adefesio de una reforma administrativa, posteriormente calificada con falsa motivación y desviación de poder, mal puede hacer inocuo lo estipulado por la ley y la jurisprudencia, sin desconocer los derechos y garantías aplicables por el bloque de constitucionalidad.

Por otra parte, señala que en virtud de «*la no interrupción de la prestación de los servicios*», es decir, sin solución de continuidad, se debe tener en cuenta para efectos de computar tiempos para el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional en los términos del artículo 67 de la

Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Departamento del Valle del Cauca y el Sindicato de Trabajadores de la misma entidad territorial, la cual está vigente y se ha prorrogado automáticamente porque la misma no ha sido denunciada.

Finalmente expresa que, de haberse valorado las pruebas documentales en debida forma, el tribunal habría concluido que al Departamento del Valle del Cauca *«nunca se le consolidó la reforma administrativa»*, que suprimió todos los cargos de trabajadores oficiales de manera ilegal, pese a que, a través de la sentencia del 22 de mayo de 2014, el Consejo de Estado declaró nulo el Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999 fundamento principal de la reforma administrativa, lo que permite que el actor sea reintegrado (sic) sin solución de continuidad, con el pago de los salarios y prestaciones sociales o, en su defecto, se le reconozca la pensión de jubilación convencional.

VIII. CARGO SEGUNDO

Acusa por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, idéntico elenco normativo al reseñado en el primer cargo e incluye el artículo 1508 del Código Civil.

Para la demostración del embate, hace un recuento de las pretensiones y fundamentos de hecho de la demanda inicial, recalca que la sentencia del Consejo de Estado de 22 de mayo de 2014, que declaró la nulidad de los Decretos 1867 del 22 de diciembre de 1999 y 015 del año 2000, genera

la ineficacia de la supresión de cargos dado que esta no se basó en un estudio técnico y, por ende, se genera la ineficacia de la terminación del vínculo laboral de la accionante como trabajadora oficial – *conserje*.

A su juicio, a pesar de ello, el tribunal nunca valoró de manera racional las consecuencias de la anulación de esos actos administrativos generales, a pesar de que la mencionada sentencia del Consejo de Estado tiene efectos de cosa juzgada y *erga omnes*.

Expone que, en su caso, no se trata de una situación jurídica consolidada y que el sentenciador de alzada «*debió revisar* […] *la anulación del Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999 y la presentación de la reclamación administrativa dentro de los tres (3) años siguientes*».

Concluye que, si el tribunal hubiera analizado el restablecimiento del vínculo como trabajadora oficial sin solución de continuidad por los efectos retroactivos o *ex tunc* de las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado, habría analizado que las consecuencias de las pretensiones son connaturales con el reintegro que conllevan a que la trabajadora nunca dejó de prestar sus servicios y, por lo tanto, tiene derecho al reconocimiento de los salarios y prestaciones dejadas de percibir o, en su defecto, al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación extralegal

aún vigente, de conformidad con su artículo 67.

IX. RÉPLICA

Expone que la demanda de casación incumple los requisitos de técnica, pues en ambos cargos la parte recurrente se limita a presentar sus inconformidades frente al fallo de segunda instancia. Manifiesta que, en el primer embate, se equivocó al escoger la vía indirecta y, en el segundo, al no centrarse en los supuestos yerros de juicio en la interpretación de la norma de derecho sustancial de orden nacional aplicable al caso concreto.

Agrega que los decretos distritales o municipales, los manuales, las sentencias judiciales y las convenciones colectivas, no son normas de alcance nacional y, por tanto, exceden el ámbito de competencia del recurso de casación.

Indica que comparte los argumentos del colegiado de alzada, en cuanto a que la renuncia voluntaria presentada por la recurrente no estaba afectada por algún vicio del consentimiento, en la cual manifestó su deseo de acogerse a la tabla de retiro descrita en la cláusula segunda del Acuerdo de Revisión Convencional suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca y su sindicato, lo que se traduce en una situación consolidada, a la que no es posible aplicarle los efectos *ex tunc* de la sentencia de 22 de mayo de 2014 del Consejo de Estado.

Finalmente, expresa que la accionante tampoco reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación requerida subsidiariamente, de acuerdo con el artículo 67 de la Convención Colectiva suscrita entre el departamento y el sindicato, en tanto que este exige un mínimo de diez (10) años de servicios y aquella únicamente laboró para el departamento poco menos de 7 años.

X. CONSIDERACIONES

En relación con los reproches de técnica endilgados por la parte opositora, debe decirse que efectivamente el primer cargo no es un modelo, por cuanto la censura asevera que el tribunal incurrió en sendos errores de hecho, que realmente conllevan aspectos jurídicos, lo que explica que no confronta la decisión con las pruebas en las que funda la acusación. No obstante, lo que se observa en común de los cargos es que cuestiona la decisión colegiada al no aplicar los efectos *ex tunc* de la decisión del Consejo de Estado del 22 de mayo de 2014, asunto de derecho al que se dirigirá el análisis de la Sala.

En ese orden y en camino a resolver tal planteamiento, debe decirse que en el presente asunto se encuentran por fuera de discusión los aspectos fácticos que a continuación se detallan, que en todo caso resultan relevantes para efectos de la presente decisión:

(i) La demandante Luz Marina Quintero López fue nombrada en la Secretaría de Educación del departamento

del Valle del Cauca en el cargo de *Conserje Código 06 en el Distrito Educativo # 2 Palmira,* a través de Decreto 0229 de 12 de febrero de 1993, que desempeñó desde el 9 de marzo de 1993[1] hasta el 31 de diciembre de 1999, esto es, por espacio de 6 años, 9 meses y 23 días; *(ii)* durante su vinculación ostentó la categoría de trabajador oficial[2]; *(iii)* a través de Decreto 1891 de 30 de diciembre de 1999 se suprimieron unos cargos en la entidad territorial demandada incluido el de *conserje*[3]; *(iv)* la señora Quintero López presentó renuncia a partir de 31 de diciembre de 1999, tras acogerse a la tabla de retiro «*en los términos pactados convencionalmente*»[4], de conformidad con el Acuerdo de Revisión Convencional propuesto por el ente demandado[5]; *(v)* la aludida dimisión fue aceptada a través del Decreto 0004— de 7 de enero de 2000[6] y *(vi)* recibió el pago de una indemnización en los términos de la Resolución n.° 0572 de 19 de enero de 2000 y de cesantías definitivas y sus excedentes conforme consta en las Resoluciones n.° 3227 y 7701 de 2000[7].

Visto lo anterior, del análisis conjunto de ambos embates es posible concluir que el reproche de la recurrente frente a la legalidad del fallo del tribunal consiste, en síntesis, en que contrario a lo allí resuelto, la sentencia dictada por la Sección Segunda Subsección "A" del Consejo de Estado el 22 de mayo de 2014, en el proceso identificado con el No. 76001-

[1] Fº. 64 a 68; 127 cuaderno 1 de primera instancia.
[2] Fº. 48 y s.s. cuaderno 1 de primera instancia.
[3] Fº. 249 y s.s. cuaderno 1 de primera instancia.
[4] Fº. 111 cuaderno 1 de primera instancia.
[5] Fº. 234 y s.s. cuaderno 1 de primera instancia.
[6] Fº. 255 – 284 cuaderno 1 de primera instancia.
[7] Fº. 126;137; 147 cuaderno 1 de primera instancia.

23-31-000-2005-01449-01 (0019-11), sí cobija su situación jurídica particular, por lo que debe declararse la ineficacia de la terminación de su vínculo laboral y retrotraerse las cosas al estado anterior con las consecuencias que de tal declaración emanan o, en su defecto, reconocerle la pensión de jubilación convencional.

Pues bien, en la sentencia cuyos efectos *ex tunc* pretende la parte actora, el Consejo de Estado resolvió la acción de *simple nulidad* formulada en contra del Decreto 1867 de diciembre 22 de 1999 proferido por el Gobernador (E) del Valle del Cauca, mediante el cual se determinó la nueva estructura administrativa y la planta global de cargos del departamento y del Decreto n.° 0015 de enero 21 de 2000, mediante el cual se estableció la estructura administrativa y la planta global de cargos y salarios del nivel central de esa entidad territorial[8].

En esa oportunidad, el mencionado tribunal de lo contencioso administrativo cuestionó la legalidad de los citados actos administrativos, por cuanto, al tenor de lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley 443 de 1998 y 148 del Decreto Ley 1567 de 1998, la reforma de la planta de personal debió fundarse en razones del servicio o de modernización de la administración y estar precedida de estudios técnicos que así lo demostraran, lo que no se acreditó en debida forma.

[8] Fº. 210-233 cuaderno 1 primera instancia.

Ahora bien, por regla general la nulidad de los actos administrativos produce efectos *ex tunc* («*desde entonces*», «*desde su origen*» o «*desde siempre*») esto es, desaparece el velo de su aparente legalidad desde el momento mismo en que se expidió el acto anulado, ello significa que lo resuelto por el Consejo de Estado incide en las situaciones que se encuentran en discusión ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, pero no en situaciones consolidadas. Ello trae como efecto que todo debe ser retrotraído al estado anterior a la vigencia de aquel, se insiste, siempre que no se esté ante una situación ya definida (CSJ SL3516-2024, SL679-2020, SL4782-2018, entre otras).

Sobre los efectos de las sentencias que decretan la nulidad de actos de carácter general emanadas del Consejo de Estado, en relación con situaciones jurídicas que se encuentren consolidadas, en la última de las providencias citadas esta sala consideró:

> [...] En lo que tiene que ver con los efectos de la anterior decisión, el mismo Consejo de Estado precisó que debía operar la regla general de los efectos ex tunc, «*...que afecta el nacimiento del acto anulado, retrotrayendo la situación jurídica al momento en que se encontraba antes de que hubiera sido expedida la actuación de la administración...», de manera tal que debía entenderse que «...<u>nunca nacieron a la vida jurídica</u>, pero dejando a salvo de ese efecto retroactivo las situaciones consolidadas...*»
>
> En este caso no puede hablarse de una situación jurídica consolidada y, por ello, la nulidad declarada en la citada sentencia debe ser tenida en cuenta en el marco de esta decisión. En efecto, los demandantes controvirtieron oportunamente la legalidad de su despido y defendieron su condición de trabajadores oficiales ante la jurisdicción ordinaria laboral, de manera que su situación no está consolidada, con efectos de cosa juzgada, sino que se encuentra sub judice ante esta corporación.

> La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado frente a este punto que «…*los efectos del fallo de nulidad* ***afectan e inciden en las situaciones que se encuentran en discusión ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales****… toda vez que la declaratoria de nulidad produce efectos ex-tunc, esto es, se retrotraen al momento en que nació el acto administrativo viciado de nulidad, excluyendo las situaciones consolidadas, en aras de la seguridad jurídica.*» Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de enero de 2001, radicación número: 05001-23-24-000-1997-0213-01(10581). (Resalta la Sala).
>
> En otras decisiones, esa misma corporación ha diferenciado las situaciones sometidas a juzgamiento, como la de los actores, de las situaciones consolidadas que no se ven afectadas por la decisión de nulidad con efectos ex tunc (Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de diciembre de 2010, radicación número: 68001-23-15-000-2000-01159-02(0427-10) y ha insistido en que «…*la nulidad de los actos generales decretada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene efectos inmediatos frente a* ***situaciones jurídicas no consolidadas, que son aquellas que se debatían o son susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o judiciales, al momento de proferirse el fallo****…» Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de agosto de 2016, radicación número: 68001-23-31-000-2010-00689-01(21616).* (Resalta la Sala) […].

Visto lo anterior, el colegiado no incurrió en un desatino al considerar que la situación particular de la accionante se traducía en un hecho consolidado no susceptible de ser cobijado por la declaratoria de nulidad de los Decretos 1867 de 1999 y 0015 de 2000 por parte del Consejo de Estado en su providencia de 22 de mayo de 2014, pues al momento de ser dictada la sentencia de nulidad los derechos acá reclamados no se encontraban en discusión ante las autoridades administrativas ni fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En efecto, debe tenerse en cuenta que la finalización del vínculo laboral obedeció a la supresión del cargo de conserje

por parte de la entidad encartada conforme con el Decreto 1891 de 1999 antes referenciado, expedido en vigencia del citado Decreto 1867 del mismo año.

Igualmente, no puede pasar desapercibido el acto unilateral de renuncia presentada por la señora Quintero López a partir de 31 de diciembre de 1999, tras decidir acogerse a la tabla de retiro prevista en el Acuerdo de Revisión Convencional[9] en su cláusula 2ª, en virtud de la cual, como es aceptado por ambas partes, recibió una indemnización del ente accionado que, cabe anotarlo, incluyó en su liquidación «*el lucro cesante y el daño emergente*», en los términos pactados en los literales *a)* y *c)* del referido documento, decisión cuyo consentimiento exento de vicios fue un aspecto que no se cuestionó en el proceso en los términos advertidos por el juzgador de la alzada.

Lo indicado muestra que, ante la finalización del vínculo laboral por supresión del cargo y renuncia al mismo con efectos a partir del 31 de diciembre de 1999, en virtud de la cual la accionante recibió la indemnización y las prestaciones pactadas, ciertamente era dable considerar que su situación se hallaba consolidada e indiscutida.

Al respecto, debe precisarse que el Tribunal concluyó que la actora no acreditó haber presentado ninguna objeción frente a dichos actos concretos ante las autoridades judiciales y/o administrativas, por espacio de veinte años, aspecto que, por su misma naturaleza probatoria, se

[9] Fº. 234 y s.s. cuaderno 1 de primera instancia.

mantiene incólume a no cuestionarse en debida forma por la senda fáctica.

En línea con lo anterior, cabe advertir que fue solo hasta el año 2019 que la accionante instauró la demanda que nos ocupa, con la que busca obtener la aplicación de la sentencia del Consejo de Estado de 22 de mayo de 2014 para revertir actos consolidados bajo la presunción de legalidad que operó válidamente en su situación concreta, sin que ello sea posible por lo antes expuesto, dado que la declaratoria de nulidad sólo produce los efectos *ex tunc* mientras no se trate de situaciones consolidadas, que en salvaguarda de la seguridad jurídica no pueden alterarse.

Ello se puntualiza por cuanto, si bien los efectos *ex tunc* de las sentencias de nulidad por regla general imponen retrotraer las cosas al estado anterior en el que se encontraban previo al acto viciado, ello no opera ante situaciones jurídicas consolidadas, debiendo entenderse como tales cuando existe definición de la controversia por vía judicial, por haberse ejercido las acciones pertinentes, caso en el cual se abre paso la cosa juzgada y, además, cuando no se presentó la demanda en tiempo, la prescripción, lo que se acompasa con lo expuesto por esta sala en sentencia CSJ SL18958-2017.

Lo anterior, se ubica en la misma línea con lo considerado al respecto por el Consejo de Estado, en cuanto a que las situaciones jurídicas particulares se consolidan cuando ya no son susceptibles de ser discutidas por la vía

administrativa y/o judicial, dado que se sometieron a dichos controles y fueron resueltas con efectos de cosa juzgada que hace inmutable la decisión, o también, cuando el interesado dejó precluir la oportunidad de someterlas a análisis administrativo previo y/o jurisdiccional, razón por la cual el acto particular cobró firmeza, sin que se puedan modificar las situaciones jurídicas particulares generadas al amparo del acto mientras rigió.

En efecto, en sentencia de 1°. de octubre de 2019, proferida en el radicado número 66001-23-33-003-2012-00007-01(AG)REV, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo – Sala Diecinueve Especial de Decisión, puntualizó:

> [...] La expresión «ex nunc», significa «en adelante» o «desde ahora», es decir los efectos se dan a partir de la ejecutoria de la sentencia; y al hablar de «ex tunc» hacemos referencia a «desde el origen» o «desde siempre»; quiere decir que la declaratoria de nulidad retrotrae sus efectos a partir del momento en que entró en vigor la norma de carácter general, para este caso, la ordenanza objeto de este proceso. De manera excepcional a los efectos indicados, y de manera reciente en el ordenamiento jurídico, surge la figura de la modulación de los efectos de la decisión judicial. La presente controversia implica definir aquellos hechos o actos que acontecieron en el tiempo que el acto administrativo de carácter general subsistió en la vida jurídica, siendo importante resaltar que **los actos administrativos particulares expedidos con fundamento en un acto general anulado, subsisten por sí mismos con todos sus atributos sin que se vean afectados por la anulación del acto en que se sustentaron, pues no existe la figura de la «nulidad consecuencial o por consecuencia» o «nulidad ex officio»**. Por tal razón, la anulación del acto general no conlleva a la nulidad de los actos administrativos particulares o concretos expedidos con base en ese acto general anulado, pues es indispensable que sean demandados en sus propias acciones jurisdiccionales si la pretensión del interesado es que también desaparezcan del orden jurídico.

Así las cosas, debe precisarse que, la declaratoria de nulidad por parte del Consejo de Estado de los decretos a través de los cuales se estableció la estructura del departamento accionado y su planta global de cargos (decretos 1867 de 1999 y 00015 de 2000), en los términos arriba anotados, tampoco tiene una relación total y directa con los actos particulares cuestionados acá por la demandante que, como se anotara, se concretaron en la supresión del cargo de conserje y su concomitante renuncia al mismo.

En palabras del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, contrario a lo planteado por la censura, en este caso la anulación de los actos generales no conlleva *per se* la nulidad de los actos administrativos particulares o concretos expedidos con base en aquellos, siendo indispensable que sean demandados en sus propias acciones jurisdiccionales si la pretensión del interesado es que también desaparezcan del orden jurídico, por lo que si ello no se ejecuta en los términos de ley, conservan a su favor la presunción de legalidad.

Corolario de lo expuesto, los actos administrativos particulares expedidos con fundamento en un acto general anulado, subsisten con todos sus atributos (validez, publicidad, ejecutividad, ejecutoriedad, obligatoriedad y estabilidad), sin que la fecha de la sentencia conceda un nuevo plazo para interponer las acciones judiciales como si el trámite de la acción de nulidad tuviera efectos suspensivos frente a éstos.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la negativa de la pensión de jubilación convencional solicitada en forma subsidiaria, en atención a que la actora solo laboró por espacio de 6 años, 9 meses y 23 días, lo que no es objeto de discusión, deviene que no reunió el tiempo exigido para dejar causado el aludido beneficio[10], de modo que el colegiado tampoco se equivocó al proveer en ese sentido.

Con fundamento en lo anotado, los cargos están llamados al fracaso.

Costas en el recurso a cargo de la demandante recurrente, por cuanto hubo réplica. Fíjense como agencias en derecho la suma de $6.200.000, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 11 de julio de 2023, en el proceso promovido por **LUZ MARINA QUINTERO LÓPEZ** contra el **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**.

[10] Que conforme con el literal *a)* del artículo 67 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Departamento del Valle del Cauca y el Sindicato de Trabajadores de dicho departamento, corresponde a diez años o más de servicios continuos (Fº. 191 y s.s. cuaderno 1 de primera instancia).

Costas de acuerdo con lo indicado en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Firmado electrónicamente por:

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Presidenta de la Sala

JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Aclaración de voto

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

VÍCTOR JULIO USME PEREA

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
No firma ausencia justificada

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 42468E4816C578B840D31DA5CD040A72CF3ADBCB2B12F31CE085A66C633853F4
Documento generado en 2026-01-16